

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5739/2534

บริษัท ธนาคาร เอเชีย จำกัด

ผู้ซื้อ ทรัพย์

นาย ศักดิ์ชัย ตั้งเทียนชัย ชนะ กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

นาย ไพศาล เจียมมีปรีชา กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 25

ป.วิ.พ. มาตรา 296

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีนี้ จำเลยที่ 1 ถูกศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีล้มละลายอีกคดีหนึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอเข้าว่าคดีแทนจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ แต่ศาลอุทธรณ์มิได้ส่งคำร้องของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยพิพากษาคดีไปเลย ถือได้ว่าศาลอุทธรณ์อนุญาตให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีแทนจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 1 จึงไม่มีอำนาจยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ โดยให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือนต่อมาจำเลยผิดนัดไม่ชำระโจทก์ขอบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดสิทธิการเช่าตึกแถวของจำเลยทั้งสองแก่ผู้ซื้อทรัพย์ไป

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องว่า การขายทอดตลาดไม่ชอบ ขอให้เพิกถอน

โจทก์และผู้ซื้อทรัพย์สินยื่นคำแถลงคัดค้าน ขอให้ยกคำร้องของจำเลยทั้งสอง

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องแล้วเห็นว่าผู้ร้องไม่มีพยานมาสืบจึงสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์จำเลยที่ 1 ถูกศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ 664/2532 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงขอเข้าว่าคดีแทนจำเลยที่ 1 แต่ศาลอุทธรณ์มิได้สั่งคำร้องของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยพิพากษาคดีไปเลย ถือได้ว่าศาลอุทธรณ์อนุญาตให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีแทนจำเลยที่ 1 แล้ว จำเลยที่ 1 จึงไม่มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

พิพากษายกฎีกาจำเลยที่ 1 คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมดให้จำเลยที่ 1 ค่าทนายความให้เป็นพับ

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ